

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
15017/2558

นายอัศวิน เรืองเลิศบุตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2), มาตรา 80

เครื่องหมายบริการที่จะเป็นเครื่องหมายบริการประเภทคำหรือข้อความที่ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ จะต้องเป็นเครื่องหมายบริการที่มีคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็ง ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการนั้นโดยตรง เครื่องหมายบริการตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์คำว่า Dream , Believe and Achieve ... นั้นประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน เครื่องหมายจุลภาค และจุดไข่ปลา ประกอบกัน เขียนด้วยลายมือของโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวเพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า แม้ถ้อยคำแต่ละคำเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว ไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยความหมายของคำดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการแปลเป็นภาษาไทยตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์และที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแปลความหมายของคำดังกล่าวไว้ว่า ผัน เชื่อ และ สำเร็จ หรือความหมายว่า จงมีความฝัน จงมีความเชื่อและจะประสบความสำเร็จ ตามคำแปลของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่เมื่อถ้อยคำดังกล่าวนั้นโจทก์เป็นผู้ริเริ่มนำมารวมกันเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายบริการสำหรับรายการบริการจัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้าของโจทก์ ทั้งยังมีลักษณะพิเศษคือตัวอักษรโรมันและเครื่องหมายที่ใช้ประกอบกันเป็นคำนั้นเป็นตัวอักษรโรมันที่เขียนด้วยลายมือของโจทก์ซึ่งไม่เหมือนกับผู้อื่นใด การวางตำแหน่งตัวอักษรก็จัดวางเป็นสองแถวซ้อนกัน ดังนั้น

ประชาชนหรือผู้ใช้บริการย่อมสามารถทราบและเข้าใจได้ว่าการบริการที่ใช้
เครื่องหมายบริการตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์นั้นแตกต่างไปจากการบริการอื่น
ประกอบกับคำว่า Dream , Believe and Achieve ... ที่โจทก์ขอจดทะเบียนเพื่อใช้
กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า เมื่อพิจารณา
แล้วไม่ปรากฏว่าคำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหรือเชื่อมโยงกับลักษณะของการบริการจัดการ
ธุรกิจในห้างสรรพสินค้าอันเป็นรายการบริการที่โจทก์มุ่งใช้กับเครื่องหมายบริการดัง
กล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นคำว่า Dream , Believe and Achieve ... จึงเป็นคำหรือ
ข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการของโจทก์ที่ขอจด
ทะเบียนโดยตรง และถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายบริการที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้
บริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าการบริการของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่าง
ไปจากการบริการที่ใช้เครื่องหมายอื่น จึงเป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะใน
ตัวเองตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 650/2555 ไม่ชอบด้วย
กฎหมายและให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว และเครื่องหมายบริการของ
โจทก์ตามคำขอเลขที่ 760268 เป็นเครื่องหมายอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้จำเลย
ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ต่อไป หากจำเลยเพิกเฉย ขอ
ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอน คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/11875 และให้เพิกถอนคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 650/2555 ให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเลขที่ 760268 ของโจทก์ต่อไป คำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการต่อจำเลย เป็นตัวอักษรโรมัน คำว่า สำหรับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจในห้องสรรพสินค้า ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 760268 ตัวอักษรโรมันที่นำมาใช้เป็นคำ ตามเครื่องหมายบริการเป็นตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือของโจทก์ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่ง เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง เพราะอักษรโรมันคำว่า Dream , Believe and Achieve ... แปลได้ว่า ผัน เชื่อ และ สำเร็จ นับว่าเป็นคำบรรยายโดยทั่วไป ไม่มี ลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมาย นี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่นอย่างไร จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้มีคำ วินิจฉัยว่า คำว่า ตามพจนานุกรม Oxford River Books English - Thai Dictionary คำว่า Dream แปลว่า ความฝัน คำว่า Believe แปลว่า ความเชื่อ คำว่า and แปลว่า และ คำว่า Achieve แปลว่า ทำสำเร็จได้ บรรลุ รวมกันสื่อความหมายได้ว่า จงมี ความฝัน จงมีความเชื่อและจะประสบความสำเร็จ นับว่าเป็นข้อความบรรยายทั่วไป อันไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้ เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์นั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น ถือว่าไม่มีลักษณะบ่ง

เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของโจทก์ผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 สำหรับหลักฐานที่โจทก์ผู้อุทธรณ์นำเสนอ เช่น สำเนาภาพถ่ายสีที่ปรากฏเครื่องหมายบนป้ายโฆษณาในห้างสรรพสินค้า และบนเสื้อยืดจำนวน 1 แผ่น ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายบริการของโจทก์ผู้อุทธรณ์ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจได้ว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และมีคำสั่งยื่นตามคำสั่งปฏิเสชนของนายทะเบียน ตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 650/2555

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายบริการคำว่า "Dream, Believe And Achieve" ที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 760268 มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ จำเลยอุทธรณ์สรุปได้ว่า เครื่องหมายบริการที่จะรับจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะอันหมายถึงเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการทราบและเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น เครื่องหมายบริการของโจทก์มีความหมายตามที่โจทก์และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ความหมายว่า ผืนเชื่อ และ สำเร็จ หรือที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้ความหมายว่า จงมีความผืน จงมีความเชื่อและจะประสบความสำเร็จ มีลักษณะเป็นคำพรรณนาทั่ว ๆ ไป คำบรรยายทั่วไป วลีหรือสำนวนทั่วไป ล้วนเป็นข้อความที่ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชน

หรือผู้ใช้บริการทราบและเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างไปจากบริการอื่นตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลยได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ายังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายบริการของโจทก์ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจได้ว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้แพร่หลายนั้น เห็นว่า เครื่องหมายบริการคำว่า "Dream, Believe And Achieve" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 760268 ที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้าเป็นเครื่องหมายบริการประเภทคำหรือข้อความ ซึ่งตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จะเป็นเครื่องหมายบริการประเภทคำหรือข้อความที่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะได้ จะต้องเป็นเครื่องหมายบริการที่มีคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการนั้นโดยตรง เครื่องหมายบริการตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์คำว่า นั้นประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน เครื่องหมายจุลภาค และจุดไข่ปลา ประกอบกัน เขียนด้วยลายมือของโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า แม้ถ้อยคำแต่ละคำเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว ไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยความหมายของคำดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการแปลเป็นภาษาไทยตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์และที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแปลความหมายของคำ

ดังกล่าวไว้ว่า ผัน เชื้อ และ สำเร็จ หรือความหมายว่า จงมีความฝัน จงมีความเชื่อ และจะประสบความสำเร็จ ตามคำแปลของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่เมื่อ ถ้อยคำดังกล่าวนั้นโจทก์เป็นผู้ริเริ่มนำมารวมกันเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายบริการ สำหรับรายการบริการจัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้าของโจทก์ ทั้งยังมีลักษณะพิเศษ คือ ตัวอักษรโรมันและเครื่องหมายที่ใช้ประกอบกันเป็นคำนั้นเป็นตัวอักษรโรมันที่ เขียนด้วยลายมือของโจทก์ซึ่งไม่เหมือนกับผู้อื่น การวางตำแหน่งตัวอักษรก็จัดวาง เป็นสองแถวซ้อนกัน ดังนั้นประชาชนหรือผู้ใช้บริการย่อมสามารถทราบและเข้าใจได้ ว่าการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์นั้นแตกต่างไป จากการบริการอื่น ประกอบกับคำว่า Dream , Believe and Achieve ... ที่โจทก์ขอ จดทะเบียนเพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจในห้างสรรพ สินค้า เมื่อพิจารณาแล้วไม่ปรากฏว่าคำดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับลักษณะ ของการบริการจัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้าอันเป็นรายการบริการที่โจทก์มุ่งใช้กับ เครื่องหมายบริการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นคำว่า Dream , Believe and Achieve ... จึงเป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการ ของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนโดยตรง ดังนั้นเครื่องหมายบริการ ย่อมถือได้ว่าเป็น เครื่องหมายบริการที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าบริการ ของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้น แตกต่างไปจากบริการที่ใช้เครื่องหมายอื่น จึง เป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว การที่จำเลย ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์โดยพิจารณาแต่เพียงความหมายของ ถ้อยคำแต่เพียงอย่างเดียวว่ามีความหมายเป็นคำพรรณนาทั่ว ๆ ไป คำบรรยายทั่วไป วลีหรือสำนวนทั่วไป แล้วถือว่าข้อความที่ใช้เป็นเครื่องหมายบริการตามคำขอจด ทะเบียนของโจทก์เป็นข้อความที่ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการทราบ และเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น โดยไม่ได้

พิจารณาองค์ประกอบอื่นซึ่งปรากฏอยู่ในเครื่องหมายบริการตามคำขอจดทะเบียน
ของโจทก์ทั้งเครื่องหมายจึงไม่ถูกต้อง และเมื่อวินิจฉัยแล้วว่า เครื่องหมายบริการคำ
ว่า Dream, Believe and Achieve ... ที่โจทก์ขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับบริการจัดการ
ธุรกิจในห้างสรรพสินค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา
7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว กรณีจึงไม่
จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่ง
เฉพาะโดยการใช้ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสามหรือไม่ต่อไป ที่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว ศาล
ฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์
ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(อนันต์ วงษ์ประภาร์ตน์-นวลน้อย ผลทวี-ไมตรี ศรีอรุณ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางธัญญลักษณ์ เบ็ญจะ
มโน เตชะวุฒิพันธุ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป</u>	136/2556
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>